



訴願決定書

案 號： 1121031297
要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 12 月 29 日
發文字號： 新北府訴決字第 1122178711 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 27 條
空氣污染防制法 第 2、36、44、80 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121031297 號

訴願人 何○輝

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 112 年 9 月 30 日新北環稽字第 00-000-000052 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人所有機車（車牌號碼：000-0000、出廠年月：民國（下同）105 年 6 月、發照年月：105 年 7 月，下稱系爭機車），依空氣污染防制法第 44 條第 1 項、第 2 項及改制前（下同）行政院環境保護署（下稱環保署）108 年 3 月 4 日環署空字第 1080013979 號公告規定，應每年於行車執照原發照月份前後 1 個月內，即應於 111 年 6 月至 111 年 8 月間完成 111 年度排氣定期檢驗，經原處分機關查核系爭機車逾期未辦理 111 年度排氣定期檢驗，已違反空氣污染防制法第 44 條第 1 項規定，原處分機關遂依同法第 80 條第 1 項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第 7 條第 1 款第 1 目規定，以 112 年 9 月 30 日新北環稽字第 00-000-000052 號裁處書，裁處訴願人新臺幣（下同）500 元罰鍰。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：機車檢驗並未像汽車檢驗給予行照或驗車繳費回執，車主如何確認車行是否已完成檢驗及資料提送；為何事隔 1 年多方通知須裁罰等語。
- 二、答辯意旨略謂：查訴願人所有系爭機車出廠年月為 105 年 6 月，發照年月為 105 年 7 月，車輛出廠已逾 5 年，應於 111 年 6 月至 111 年 8 月間完成排氣定期檢驗，經查系爭機車未依規定於期限內實施 111 年度排氣定期檢驗，此有機車排氣定期檢驗資訊管理系統查詢檢驗紀錄可稽，訴願人未於 111 年 8 月 31 日前完成定期檢驗，自次日（111 年 9 月 1 日）起即已逾期，本案原處分機關依法裁處，並無違誤等語。

理 由

- 一、按空氣污染防制法第 2 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於空氣污染防制法…所定主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行，並…自即日生效。」準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。

- 二、次按空氣污染防制法第 44 條規定：「汽車應實施排放空氣污染物定期檢驗，…（第 1 項）。前項檢驗實施之對象、區域、頻率及期限，由中央主管機關公告之（第 2 項）。」、第 80 條第 1 項規定：「未依第 44 條第 1 項規定實施排放空氣污染物定期檢驗者，處汽車所有人新臺幣 5 百元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰。」，移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第 7 條第 1 款第 1 目規定：「汽車所有人違反本法第 44 條第 1 項規定，其罰鍰額度如下：一、機車：（一）逾規定期限未實施排放空氣污染物定期檢驗者，處新臺幣 5 百元。」。
- 三、再按環保署 108 年 3 月 4 日環署空字第 1080013979 號公告：「凡於中華民國設籍且出廠滿 5 年以上之機車，應每年於行車執照原發照月份前後 1 個月內，至機車排放空氣污染物檢驗站，實施排放空氣污染物定期檢驗 1 次。」。
- 四、卷查訴願人所有系爭機車出廠年月：105 年 6 月、發照年月：105 年 7 月，屬出廠滿 5 年以上之機車，應於 111 年 6 月至 111 年 8 月間完成 111 年度排氣定期檢驗，惟經原處分機關查核發現訴願人所有系爭機車逾期未辦理 111 年度排氣定期檢驗，此有系爭機車車籍資料及定檢資料等影本附卷可稽，原處分機關依法裁處，洵屬有據。
- 五、至訴願人主張，機車檢驗並未像汽車檢驗給予行照或驗車繳費回執，車主如何確認車行是否已完成檢驗及資料提送；為何事隔 1 年多方通知須裁罰等語。惟依機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法所訂定「機車排氣檢驗標準作業程序」規定，定檢站檢驗車輛完成後，須將檢驗即時檔及機車攝影檔存檔，並上傳至環境部指定網址，本件訴願人如曾前往本市定檢站實施排氣定期檢驗，其相關檢驗自會留下紀錄，機車車主可至行政院環境保護部機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站（網址https://mobile.moenv.gov.tw/Motor/query/Query_Check.aspx）鍵入車牌號碼查詢歷次檢驗狀況。惟經檢視系爭機車之定檢資料，並無 111 年度排氣定期檢驗紀錄，是本件訴願人逾期未依限完成系爭機車 111 年度排氣定期檢驗之違規事實明確，訴願人雖於 112 年 6 月 26 日完成檢驗（檢驗標籤年度 112），亦不影響違規事實之成立。另依行政罰法第 27 條第 1 項：「行政罰之裁處權，因 3 年期間之經過而消滅。」，本案訴願人未於 111 年 8 月 31 日前完成系爭機車 111 年度排氣定期檢驗，自次日即 111 年 9 月 1 日起違規事實即已成立，原處分機關於 112 年 9 月 30 日裁處，並未逾裁處權時效。從而，原處分機關以訴願人違反空氣污染防制法第 44 條第 1 項規定，依同法第 80 條第 1 項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第 7 條第 1 款第 1 目規定，裁處訴願人 500 元罰鍰，揆諸首揭條文規定，並無不合，原處分應予維持。
- 六、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 李永裕
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 12 月 29 日